

5,5% Desconto DPL

CONDIÇÕES GERAIS
DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Pelo presente instrumento, de um lado, **DOUX FRANGOSUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL**, sociedade de direito privado, estabelecida na Rua Buarque de Macedo, 3620, em Montenegro - RS, inscrita no CNPJ sob n. 91.374.561/0001-06, neste ato representado por seu Diretor Comercial, Sr. Nelson José Castanho da Silva, e por seu Gerente, Sr.(a) Roberto Pulita, doravante chamada FORNECEDOR; e, de outro lado, **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA**, sociedade de direito privado, estabelecida na RUA GENERAL CANABARRO, 2903, no município de URUGUAIANA - RIO GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ sob o n. 00.610.350/0003-31, neste ato através de seu(s) representante(s) legal(is) infra-assinado(s), adiante denominada simplesmente COMERCIANTE;

CONSIDERANDO que:

- (i) o FORNECEDOR é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à produção e comercialização de aves e suínos de corte;
- (ii) a CONTRATADA é pessoa jurídica que se dedica ao comércio de gêneros alimentícios, dentre outros;
- (iii) as obrigações ora acordadas estão em perfeito equilíbrio econômico, tendo sido assumidas de conformidade com os valores vigentes, foram fruto de amplas negociações e representam benefícios para todas as partes, não gerando qualquer tipo de lesão às mesmas;
- (iv) as partes, ao realizarem a presente negociação, assumem possíveis riscos em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que possam modificar as vantagens e desvantagens contratuais;

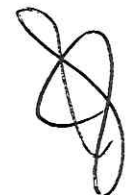
As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si justo e acertado o presente Contrato de Condições Gerais de Fornecimento de Produtos, regido pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente instrumento contratual objetiva estabelecer diretrizes a regular e incrementar a relação comercial entre as partes qualificadas no preâmbulo, com estabelecimento de benefícios mútuos e proporcionais, tendentes, principalmente, ao estreitamento do relacionamento comercial e ao desenvolvimento de um ambiente propício para as atividades promocionais e de marketing.



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional S/A



CLÁUSULA SEGUNDA – PEDIDO DE COMPRA

2.1 – O FORNECEDOR somente providenciará a entrega de seus produtos no estabelecimento indicado pelo COMERCIANTE mediante a realização do prévio e expresso pedido de compra por este.

2.2 – No pedido de compra deverão estar fixadas as condições negociais complementares pactuadas entre as partes, sendo que, uma vez emitido, e desde que em conformidade com o ajustado, fará parte integrante do presente instrumento.

2.3 – O COMERCIANTE se reserva no direito de não receber as mercadorias do FORNECEDOR caso as mesmas não estejam de acordo com o pedido de compra respectivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - NOTA FISCAL

3.1 – A nota fiscal emitida pelo FORNECEDOR deverá conter o número do pedido de compra efetuado pelo COMERCIANTE, estando em perfeita consonância com os termos daquele, principalmente no que diz com prazo de entrega, preço da mercadoria e condições de pagamento, códigos dos produtos, dentre outros dados indispensáveis a realização do negócio.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O COMERCIANTE deverá proceder ao pagamento integral das mercadorias adquiridas conforme segue, após o devido faturamento das mesmas pelo FORNECEDOR:

- (i) 30 (Trinta) DDF - Produtos Elaborados (Empanados, Marinados, Embutidos)
- (ii) 21 (Vinte e Um) DDF – Produtos *In Natura* (Frango, Cortes de Frango, Cortes de Suínos, Peru, Cortes de Peru) e Aves Natalinas (Bruster e Mestre Coq).

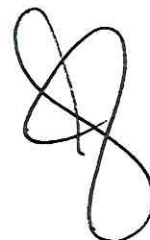
O (ii) depende de negociação, podendo chegar até 30 dd.

4.2 – Reserva-se ao FORNECEDOR o direito de não permitir que sejam emitidos quaisquer títulos de crédito, pelo COMERCIANTE, para cobrança de valores relacionados com este instrumento, sob pena de infração contratual.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE ENTREGA




ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul



5.1 - O FORNECEDOR arcará com os custos da entrega da mercadoria nos estabelecimentos do COMERCIANTE, comprometendo-se em entregar os produtos solicitados em até 144 (cento e quarenta e quatro) horas a partir do pedido de compra, e desde que haja disponibilidade em seus estoques.

5.2 - Caso o FORNECEDOR não possua disponível em seu estoque a integralidade dos produtos constantes do pedido de compra formulado pelo COMERCIANTE, o saldo será automaticamente cancelado.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO DOS PRODUTOS

6.1 - Os preços dos produtos ora comercializados constarão de tabela de preços própria, a qual deverá ser fornecida e atualizada pelo FORNECEDOR.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE TROCA

7.1 - O FORNECEDOR deverá efetuar a troca dos produtos que, comprovadamente, apresentarem problemas e/ou defeitos de fabricação.

7.2 - Ajustam as partes, desde logo, que a necessidade de substituição dos produtos avariados e/ou vencidos poderá ser substituída por um bônus mensal pago pelo FORNECEDOR ao COMERCIANTE, caso constar do Anexo I do presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – BONIFICAÇÕES

8.1 - O FORNECEDOR deverá pagar ao COMERCIANTE as bonificações estabelecidas no Anexo I do presente instrumento, que assinado pelas partes passa a fazer parte integrante deste contrato, com exceção aos produtos In Natura (Frango, Cortes de Frango, Cortes de Suínos, Peru, Cortes de Peru) e Aves Natalinas (Bruster e Mestre Coq).

8.2 - Em contrapartida às bonificações ora estabelecidas, o COMERCIANTE se compromete em bem comercializar os produtos do FORNECEDOR, possibilitando a boa visibilidade dos mesmos dentro de seus estabelecimentos comerciais e praticando preços compatíveis com o mercado, de forma a não discriminar, sob qualquer aspecto ou forma, os produtos do FORNECEDOR em relação aos demais concorrentes existentes no mercado.


ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sr.



8.3 – Ajustam as partes que as bonificações ora estabelecidas somente serão exigíveis do FORNECEDOR caso o COMERCIANTE esteja absolutamente em dia com o pagamento das mercadorias por ele adquiridas.

8.4 – As bonificações ajustadas no Anexo I incidirão sobre o valor total da nota fiscal emitida pelo FORNECEDOR e dar-se-ão mediante o abatimento em duplicata, desde que o COMERCIANTE tenha integralizado seu pagamento.

CLÁUSULA NONA – PRAZO E RESCISÃO

9.1 – O presente instrumento entra em vigor na data da sua assinatura, assim permanecendo por prazo indeterminado.

9.2 – O presente instrumento poderá ser rescindido por infração contratual ou dispositivo legal cogente ou, ainda, através de pré-aviso da parte interessada à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o exercício desta faculdade implique na necessidade de pagamento de multa/ou indenização, seja a que título for.

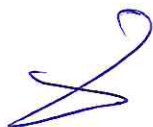
9.3 – A parte que descumprir o presente instrumento, dando causa à rescisão do mesmo por justa causa pela parte inocente nos termos do presente instrumento, ficará obrigada a indenizar e ressarcir a outra parte (parte inocente) por todas as perdas e danos e/ou prejuízos sofridos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

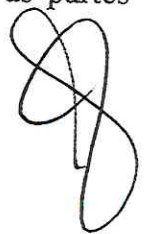
10.1 – **Acordo Integral:** as partes declaram ter lido, analisado e entendido todos os termos e efeitos deste instrumento, concordando com a totalidade das cláusulas, por expressarem sua livre manifestação de vontade. Assim sendo, as partes firmam o presente instrumento em caráter irrevogável e irretratável, sendo que o presente instrumento substitui quaisquer outros documentos anteriormente firmados entre as partes com relação ao seu objeto.

10.2 – **Informações Cadastrais:** O COMERCIANTE expressamente declara que os dados cadastrais constantes do Anexo II deste instrumento compõem as empresas/lojas/unidades integrantes do seu Grupo, razão pela qual se aplicam extensivamente a elas as disposições do presente contrato. Outrossim, compromete-se, o COMERCIANTE, em manter atualizadas as informações cadastrais das empresas/lojas/unidades, comunicando imediatamente ao FORNECEDOR qualquer alteração, exclusão ou inclusão superveniente.

10.3 – **Omissões:** no que este instrumento for omissivo, aplicar-se-á a legislação pertinente, ou então aquilo que ficar combinado de comum acordo entre as partes



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul



através de aditivos contratuais devidamente assinados pelos representantes legais das partes, os quais passarão a fazer parte integrante deste instrumento.

10.4 – Cessão e Transferência: não será permitido às partes ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e deveres inerentes ao presente instrumento, salvo mediante prévia anuência e por escrito da outra parte, sob pena de rescisão do presente por justa causa.

10.5 – Eficácia dos Considerandos: as premissas descritas no caput deste instrumento - tópico *Considerandos* - constituem, para todos os fins de direito, parte integrante e inseparável do mesmo, devendo subsidiar e orientar, seja na esfera judicial ou extrajudicial, qualquer divergência que venha a existir com relação ao contrato ora pactuado.

10.6 – Tolerância e Concessões: a tolerância ou quaisquer concessões por uma das partes, ainda que manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis pela outra parte e não terão a virtude de alterar as suas obrigações aqui previstas.

10.7 – Notificação: todos os avisos e notificações decorrentes do presente deverão ser efetuados por escrito e somente terão validade se enviados através de carta protocolizada ou registrada, com aviso de recebimento, conforme abaixo especificado:

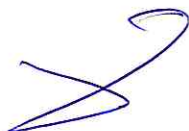
(i) Se para o FORNECEDOR:

Att:
DOUX FRANGOSUL S/A AGRO AVÍCOLA
Rua Buarque de Macedo, 3620
CEP 95780-000
Montengro – RS

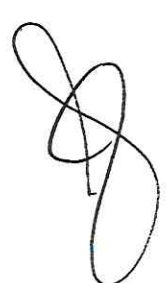
(ii) Se para o COMERCIANTE:

Att.
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
RUA GENERAL CANABARRO, 2903
CEP 97510-220
URUGUAIANA - RIO GRANDE DO SUL

10.8 – Sigilo: as partes assumem o compromisso mútuo de manter absoluto sigilo em relação às informações, documentos e outros dados sigilosos da outra parte que vierem a ter conhecimento em razão das relações comerciais estabelecidas por força deste instrumento, obrigando-se a não divulgar e/ou fornecer a terceiros, sob qualquer hipótese, documentos e/ou dados em geral que digam com as operações desenvolvidas pela outra parte.



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul



10.9 – Foro: as partes elegem o Foro da Comarca de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste documento, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes celebram o presente Contrato Particular, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes, ficando autorizados os registros cabíveis para todos os fins e efeitos de direito.

Montenegro, 07 de abril de 2008.

Pelo **FORNECEDOR:**


Diretor


Gerente

Pelo **COMERCIANTE:**

Testemunhas:

Nome: _____
CPF: _____


Nome: _____
CPF: _____
ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul



ANEXO I

1. **ENCARTES/TABLÓIDES:** o FORNECEDOR terá direito a participar de, no mínimo, **02 (dois)** produtos por encarte/tablóide quinzenal, mediante o pagamento mensal de uma bonificação de **1%(hum)** incidente sobre o faturamento mensal;
2. **ANIVERSÁRIO:** o FORNECEDOR pagará, a título de verba de aniversário, uma bonificação de **1%(hum)** incidente sobre o faturamento mensal;
3. **AVARIAS/PRODUTOS VENCIDOS:** o FORNECEDOR pagará ao COMERCIANTE um bônus mensal na ordem de **0,5%(meio por cento)** para fins de desnecessidade de troca
3. **CADASTRAMENTO DE PRODUTOS:** o COMERCIANTE compromete-se a cadastrar e manter durante a vigência deste instrumento **80% (oitenta por cento)** de toda a linha de produtos comercializados pelo FORNECEDOR em todas as lojas da rede em funcionamento e a inaugurar. O *mix* de produtos deverá ser adequado proporcionalmente ao perfil de cada loja, sendo que para estes casos cada loja deverá contar com, no mínimo, **01 item** de cada subcategoria, mediante o pagamento mensal de uma bonificação de **1,5% (um e meio)** incidente sobre o faturamento mensal
4. **PRÊMIO CENTRALIZAÇÃO:** o FORNECEDOR, caso proceda à entrega de suas mercadorias somente no estabelecimento matriz e/ou centro de distribuição do COMERCIANTE, deverá arcar com um prêmio na ordem de **xx% (xxx)** sobre o faturamento mensal.
 - (i) **Endereço para entrega centralizada:** xxxxxxxxxxxx
5. **ESPAÇO DE PDV – PONTA DE GÔNGOLA:** o FORNECEDOR pagará.
O percentual de **1,5% (hum e meio)** por espaços no PDV de **30 %** ou de acordo com a participação da categoria de produtos conforme pesquisa NIELSEN na respectiva região e também por aluguel Ponta de Gôndola durante o período de vigência do contrato e outros espaços que poderão divulgar melhor sua linha ou MIX de produtos.



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul




Anexo II

RELAÇÃO DE LOJAS/EMPRESAS/UNIDADES

Filial 1 SUPERM BAKLIZI

Matriz .: Sim

CNPJ: 00.610.350/0001-70

Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Insc.estadual : 153/0119690 Insc.Municipal:

Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL

Endereco: RUA FRANCISCO ETCHEPARE, 322 Cx.Post.:

Bairro: CIDADE NOVA Cep: 97505-555

Telefone: 55 3411.9653 Ramal: Fax

E-mail

E-mail Financ.:

Num. suframa .:

Validade:

Ult. Consulta.:

Sif Prod:

Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO

Consulta: 11/07/2006

Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
SUPERM

Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS

Filial 2 SUPERM BAKLIZI

Matriz .: Nao

CNPJ: 00.610.350/0002-50

Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Insc.estadual : 153/0120265 Insc.Municipal:

Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL

Endereco: RUA SETE DE SETEMBRO, 1067 Cx.Post.:

Bairro: CENTRO Cep: 97500-591

Telefone: 54 3412.3733 Ramal: Fax

E-mail

E-mail Financ.:

Num. suframa .:

Validade:

Ult. Consulta.:

Sif Prod:

Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO

Consulta: 11/07/2006

Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
SUPERM

Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS

Inclusao : 16/04/1998

ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Su



Filial 3 SUPERM BAKLIZI

Matriz .: Nao

CNPJ: 00.610.350/0003-31
 Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
 Insc.estadual : 153/0128878 Insc.Municipal:
 Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL
 Endereco: RUA GENERAL CANABARRO, 2903 Cx.Post.:
 Bairro: CENTRO Cep: 97510-220
 Telefone: 553411.0149 Ramal: Fax:
 E-mail:
 E-mail Financ.:
 Num. suframa .:
 Ult. Consulta.: Validade:
 Sif Prod:
 Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO Consulta: 11/07/2006
 Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
 SUPERM
 Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS
 Inclusao : 08/04/1998

Filial 4 SUPERM BAKLIZI

Matriz .: Nao

CNPJ: 00.610.350/0004-12
 Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
 Insc.estadual : 153/0129092 Insc.Municipal:
 Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL
 Endereco: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2338 Cx.Post.:
 Bairro: CENTRO Cep: 97500-070
 Telefone: 55 3412.3020 Ramal: Fax:
 E-mail:
 E-mail Financ.:
 Num. suframa .:
 Ult. Consulta.: Validade:
 Sif Prod:
 Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO Consulta: 11/07/2006
 Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
 SUPERM
 Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS
 Inclusao : 16/04/1998

Filial 5 SUPERM BAKLIZI

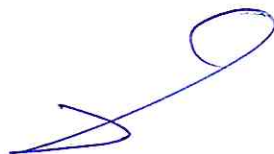
Matriz .: Nao

CNPJ: 00.610.350/0005-01
 Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
 Insc.estadual : 153/0144547 Insc.Municipal:
 Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL
 Endereco: RUA BENTO MARTINS, 3004 Cx.Post.:
 Bairro: CENTRO Cep: 97510-000
 Telefone: 55 3411.3999 Ramal: Fax:

ROBERTO PULITA
 Vendas Divisional Srd



E-mail:
E-mail Financ.:
Num. suframa.: Validade:
Ult. Consulta.: Sif Prod:
Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO Consulta: 12/07/2006
Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
SUPERM
Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS
Inclusao : 17/01/2002 09:05 FPSIL
Filial 6 SUPERM BAKLIZI Matríz .: Nao
CNPJ: 00.610.350/0006-84
Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Insc.estadual : 153/0145047 Insc.Municipal:
Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL
Endereco: RUA PINHEIRO MACHADO, 1543 Cx.Post.:
Bairro: CENTRO Cep: 97510-410
Telefone: 55 3413.7140 Ramal: Fax:
E-mail:
E-mail Financ.:
Num. suframa.: Validade:
Ult. Consulta.: Sif Prod:
Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO Consulta: 11/07/2006
Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
SUPERM
Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS
Inclusao : 17/01/2002 09:07 FP



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Srd

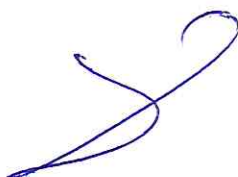


Anexo III

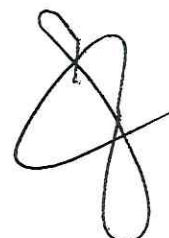
**RELAÇÃO DO MIX MÍNIMO DE ACORDO COM O CANAL DO
CLIENTE.**

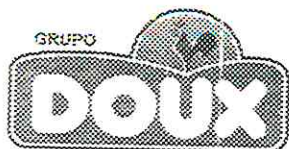
Produto

202 CORACAO CONG AVES
356 LINGUICA TOSCANA_RES
386 MORTADELA FGO SCOOPY
387 SALSICHAS FGO 470G
394 LINGUICA TOSCANA
1517 ESCALOPE FRANGO 3KG
1545 LEBON EMPANADINHOS
1546 LEBON EMPANADINHO QJ
1547 LEBON EMPANAD CORN F
2002 LINGUICA FRANGO CONG
2026 LINGUICA RESF_PERNIL
2027 BRUSTER LIGHT
2068 PATE DE GALINHA
2069 PATE DE FIGADO
2763 COSTELA SUI DEFUMADA
5400 PATE DE PRESUNTO
5401 PATE DE BACON



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Su





Recibido em 05/08/2008

CONTRAPARTIDA DOS PERCENTUAIS:

PLANO	PADRÕES	PROPOSTO	OBSERVAÇÕES
Encartes	1,0%	1% ✓	
Aniversário	1,0%	1% ✓	
Avárias	0,5%	0,5% ✓	
Mix	1,5%	1,5% ✓	
PDV	2,0%	2,0% 1,5	
Inauguração Loja	1,0%	0%	
Total descontos	7,0%	6,0%	

ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul



ACORDO COMERCIAL DE VERBA

- (☒) Negociação especial
() Ponto Extra
() Participação na Mídia
() Participação em Eventos

- () Participação em Encarte
() Lançamento de produto
() Indenização de produto
() Liquidação de produto (Rebaixa de preço)

Supermercado BAKLIZI Ltda, estabelecida na Rua General Canabarro nº 2903, Centro - Uruguaiiana-RS, inscrita no CNPJ sob nº 00.610.350/0003-31, neste ato representado na forma de seu Estatuto social, doravante designado simplesmente "COMPRADOR";
e Guo Suagrec de Faccin, 3622
inscrito no CNPJ sob o número, 01374561004839,
neste ato representado na forma de seu Contrato Social, doravante denominado o "FORNECEDOR".

Visando melhorar a competitividade dos produtos do "FORNECEDOR" nas lojas do "COMPRADOR", resolvem as partes:

1. O "FORNECEDOR" assume o compromisso de reembolsar o "COMPRADOR" pelas suas despesas de comercialização dos seus produtos no valor de R\$ 2713,00, conforme abaixo:

- | | | | | |
|------------|------|----|--------------------------------------|-------------|
| () Em R\$ | Venc | Ou | () Em mercadoria R\$ | Entrega em. |
| espécie | | | | |
| () Em R\$ | Venc | Ou | (x) Em mercadoria R\$ <u>2713,00</u> | Entrega em. |
| espécie | | | | |

2. Se em espécie, o presente reembolso será expressamente autorizado e efetivado através de abatimento nos pagamentos que o "COMPRADOR" efetuar ao "FORNECEDOR" em razão de compras de mercadorias e/ou serviços, ou, através de depósito em conta corrente mediante apresentação do comprovante.

3. Se em mercadorias grátis, o "COMPRADOR" emitira Pedido Bonificado especificando os produtos e respectivas quantidades que perfazem o valor do reembolso acima. Caso o Pedido Bonificado não seja entregue em até 7 dias após a sua data de entrega, fica o "COMPRADOR" desde já autorizado a descontar o valor devido do(s) crédito(s) existentes do "FORNECEDOR".

4. Na hipótese de não existirem faturamentos contra o "COMPRADOR", os débitos neste acordo deverão ser quitados, no vencimento acordado, mediante cheque nominal ao "COMPRADOR", devendo ser pago no endereço do escritório central (Rua General Canabarro, 2903 - Centro - Uruguaiiana - RS), no Depto. de Contas a Pagar / Receber.

5.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual teor e forma.

Uruguaiiana, de

de

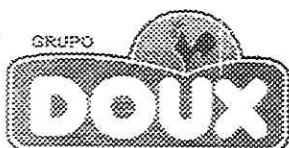
Supermercado BAKLIZI Ltda.

Representante do "FORNECEDOR"

Laurindo

GLADIMIR

* PORCENTAGEM 3% JAN/2006
MARÇO/2006



CONTRAPARTIDA DOS PERCENTUAIS:

PLANO	PADRÕES	PROPOSTO	OBSERVAÇÕES
Encartes	1,0%	1%	
Aniversário	1,0%	1%	
Avárias	0,5%	0,5%	
Mix	1,5%	1,5%	
PDV	2,0%	2,0%	
Inauguração Loja	1,0%	0%	
Total descontos	7,0%	6,0%	

ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul

CONDIÇÕES GERAIS
DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

Pelo presente instrumento, de um lado, **DOUX FRANGOSUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL**, sociedade de direito privado, estabelecida na Rua Buarque de Macedo, 3620, em Montenegro - RS, inscrita no CNPJ sob n. 91.374.561/0001-06, neste ato representado por seu Diretor Comercial, Sr. Nelson José Castanho da Silva, e por seu Gerente, Sr.(a) Roberto Pulita, doravante chamada FORNECEDOR; e, de outro lado, **SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA**, sociedade de direito privado, estabelecida na RUA GENERAL CANABARRO, 2903, no município de URUGUAIANA - RIO GRANDE DO SUL, inscrita no CNPJ sob o n. 00.610.350/0003-31, neste ato através de seu(s) representante(s) legal(is) infra-assinado(s), adiante denominada simplesmente COMERCIANTE;

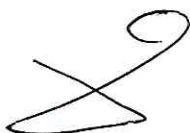
CONSIDERANDO que:

- (i) o FORNECEDOR é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à produção e comercialização de aves e suínos de corte;
- (ii) a CONTRATADA é pessoa jurídica que se dedica ao comércio de gêneros alimentícios, dentre outros;
- (iii) as obrigações ora acordadas estão em perfeito equilíbrio econômico, tendo sido assumidas de conformidade com os valores vigentes, foram fruto de amplas negociações e representam benefícios para todas as partes, não gerando qualquer tipo de lesão às mesmas;
- (iv) as partes, ao realizarem a presente negociação, assumem possíveis riscos em razão de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que possam modificar as vantagens e desvantagens contratuais;

As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si justo e acertado o presente Contrato de Condições Gerais de Fornecimento de Produtos, regido pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente instrumento contratual objetiva estabelecer diretrizes a regular e incrementar a relação comercial entre as partes qualificadas no preâmbulo, com estabelecimento de benefícios mútuos e proporcionais, tendentes, principalmente, ao estreitamento do relacionamento comercial e ao desenvolvimento de um ambiente propício para as atividades promocionais e de marketing.



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sr.



CLÁUSULA SEGUNDA – PEDIDO DE COMPRA

2.1 – O FORNECEDOR somente providenciará a entrega de seus produtos no estabelecimento indicado pelo COMERCIANTE mediante a realização do prévio e expresse pedido de compra por este.

2.2 – No pedido de compra deverão estar fixadas as condições negociais complementares pactuadas entre as partes, sendo que, uma vez emitido, e desde que em conformidade com o ajustado, fará parte integrante do presente instrumento.

2.3 – O COMERCIANTE se reserva no direito de não receber as mercadorias do FORNECEDOR caso as mesmas não estejam de acordo com o pedido de compra respectivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - NOTA FISCAL

3.1 – A nota fiscal emitida pelo FORNECEDOR deverá conter o número do pedido de compra efetuado pelo COMERCIANTE, estando em perfeita consonância com os termos daquele, principalmente no que diz com prazo de entrega, preço da mercadoria e condições de pagamento, códigos dos produtos, dentre outros dados indispensáveis a realização do negócio.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - O COMERCIANTE deverá proceder ao pagamento integral das mercadorias adquiridas conforme segue, após o devido faturamento das mesmas pelo FORNECEDOR:

- (i) 30 (Trinta) DDF - Produtos Elaborados (Empanados, Marinados, Embutidos)
- (ii) 21 (Vinte e Um) DDF – Produtos *In Natura* (Frango, Cortes de Frango, Cortes de Suínos, Peru, Cortes de Peru) e Aves Natalinas (Bruster e Mestre Coq).

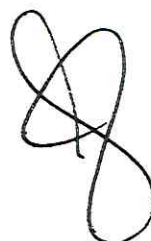
O (ii) depende de negociação, podendo chegar até 30 dd.

4.2 – Reserva-se ao FORNECEDOR o direito de não permitir que sejam emitidos quaisquer títulos de crédito, pelo COMERCIANTE, para cobrança de valores relacionados com este instrumento, sob pena de infração contratual.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE ENTREGA



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul



5.1 - O FORNECEDOR arcará com os custos da entrega da mercadoria nos estabelecimentos do COMERCIANTE, comprometendo-se em entregar os produtos solicitados em até 144 (cento e quarenta e quatro) horas a partir do pedido de compra, e desde que haja disponibilidade em seus estoques.

5.2 - Caso o FORNECEDOR não possua disponível em seu estoque a integralidade dos produtos constantes do pedido de compra formulado pelo COMERCIANTE, o saldo será automaticamente cancelado.

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO DOS PRODUTOS

6.1 - Os preços dos produtos ora comercializados constarão de tabela de preços própria, a qual deverá ser fornecida e atualizada pelo FORNECEDOR.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE TROCA

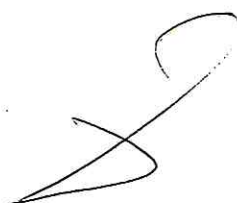
7.1 - O FORNECEDOR deverá efetuar a troca dos produtos que, comprovadamente, apresentarem problemas e/ou defeitos de fabricação.

7.2 - Ajustam as partes, desde logo, que a necessidade de substituição dos produtos avariados e/ou vencidos poderá ser substituída por um bônus mensal pago pelo FORNECEDOR ao COMERCIANTE, caso constar do Anexo I do presente instrumento.

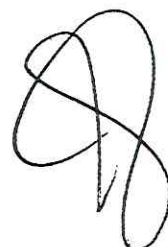
CLÁUSULA OITAVA - BONIFICAÇÕES

8.1 - O FORNECEDOR deverá pagar ao COMERCIANTE as bonificações estabelecidas no Anexo I do presente instrumento, que assinado pelas partes passa a fazer parte integrante deste contrato, com exceção aos produtos In Natura (Frango, Cortes de Frango, Cortes de Suínos, Peru, Cortes de Peru) e Aves Natalinas (Bruster e Mestre Coq).

8.2 - Em contrapartida às bonificações ora estabelecidas, o COMERCIANTE se compromete em bem comercializar os produtos do FORNECEDOR, possibilitando a boa visibilidade dos mesmos dentro de seus estabelecimentos comerciais e praticando preços compatíveis com o mercado, de forma a não discriminar, sob qualquer aspecto ou forma, os produtos do FORNECEDOR em relação aos demais concorrentes existentes no mercado.



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional S.



8.3 – Ajustam as partes que as bonificações ora estabelecidas somente serão exigíveis do FORNECEDOR caso o COMERCIANTE esteja absolutamente em dia com o pagamento das mercadorias por ele adquiridas.

8.4 – As bonificações ajustadas no Anexo I incidirão sobre o valor total da nota fiscal emitida pelo FORNECEDOR e dar-se-ão mediante o abatimento em duplicata, desde que o COMERCIANTE tenha integralizado seu pagamento.

CLÁUSULA NONA – PRAZO E RESCISÃO

9.1 – O presente instrumento entra em vigor na data da sua assinatura, assim permanecendo por prazo indeterminado.

9.2 – O presente instrumento poderá ser rescindido por infração contratual ou dispositivo legal cogente ou, ainda, através de pré-aviso da parte interessada à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o exercício desta faculdade implique na necessidade de pagamento de multa/ou indenização, seja a que título for.

9.3 – A parte que descumprir o presente instrumento, dando causa à rescisão do mesmo por justa causa pela parte inocente nos termos do presente instrumento, ficará obrigada a indenizar e ressarcir a outra parte (parte inocente) por todas as perdas e danos e/ou prejuízos sofridos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

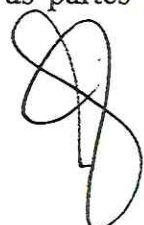
10.1 – **Acordo Integral:** as partes declaram ter lido, analisado e entendido todos os termos e efeitos deste instrumento, concordando com a totalidade das cláusulas, por expressarem sua livre manifestação de vontade. Assim sendo, as partes firmam o presente instrumento em caráter irrevogável e irretratável, sendo que o presente instrumento substitui quaisquer outros documentos anteriormente firmados entre as partes com relação ao seu objeto.

10.2 – **Informações Cadastrais:** O COMERCIANTE expressamente declara que os dados cadastrais constantes do Anexo II deste instrumento compõem as empresas/lojas/unidades integrantes do seu Grupo, razão pela qual se aplicam extensivamente a elas as disposições do presente contrato. Outrossim, compromete-se, o COMERCIANTE, em manter atualizadas as informações cadastrais das empresas/lojas/unidades, comunicando imediatamente ao FORNECEDOR qualquer alteração, exclusão ou inclusão superveniente.

10.3 - **Omissões:** no que este instrumento for omissivo, aplicar-se-á a legislação pertinente, ou então aquilo que ficar combinado de comum acordo entre as partes



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul



através de aditivos contratuais devidamente assinados pelos representantes legais das partes, os quais passarão a fazer parte integrante deste instrumento.

10.4 – Cessão e Transferência: não será permitido às partes ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e deveres inerentes ao presente instrumento, salvo mediante prévia anuência e por escrito da outra parte, sob pena de rescisão do presente por justa causa.

10.5 – Eficácia dos Considerandos: as premissas descritas no caput deste instrumento - tópico *Considerandos* - constituem, para todos os fins de direito, parte integrante e inseparável do mesmo, devendo subsidiar e orientar, seja na esfera judicial ou extrajudicial, qualquer divergência que venha a existir com relação ao contrato ora pactuado.

10.6 – Tolerância e Concessões: a tolerância ou quaisquer concessões por uma das partes, ainda que manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis pela outra parte e não terão a virtude de alterar as suas obrigações aqui previstas.

10.7 – Notificação: todos os avisos e notificações decorrentes do presente deverão ser efetuados por escrito e somente terão validade se enviados através de carta protocolizada ou registrada, com aviso de recebimento, conforme abaixo especificado:

(i) Se para o FORNECEDOR:

Att:
DOUX FRANGOSUL S/A AGRO AVÍCOLA
Rua Buarque de Macedo, 3620
CEP 95780-000
Montengro – RS

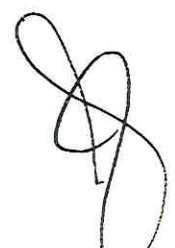
(ii) Se para o COMERCIANTE:

Att.
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
RUA GENERAL CANABARRO, 2903
CEP 97510-220
URUGUAIANA - RIO GRANDE DO SUL

10.8 – Sigilo: as partes assumem o compromisso mútuo de manter absoluto sigilo em relação às informações, documentos e outros dados sigilosos da outra parte que vierem a ter conhecimento em razão das relações comerciais estabelecidas por força deste instrumento, obrigando-se a não divulgar e/ou fornecer a terceiros, sob qualquer hipótese, documentos e/ou dados em geral que digam com as operações desenvolvidas pela outra parte.



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional S/1

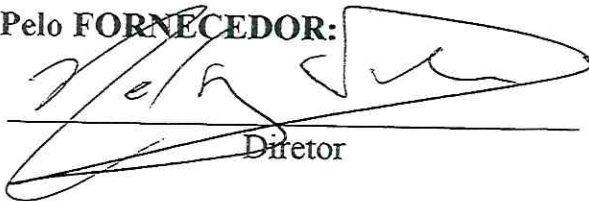


10.9 – Foro: as partes elegem o Foro da Comarca de Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste documento, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes celebram o presente Contrato Particular, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes, ficando autorizados os registros cabíveis para todos os fins e efeitos de direito.

Montenegro, 07 de abril de 2008.

Pelo **FORNECEDOR:**


Diretor


Gerente

Pelo **COMERCIANTE:**

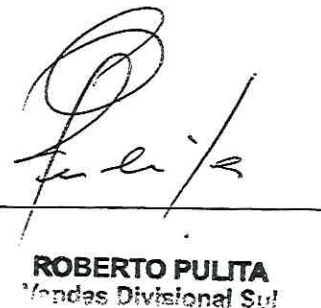
Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

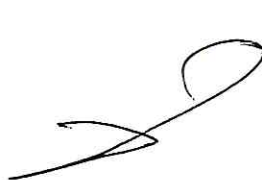

ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul



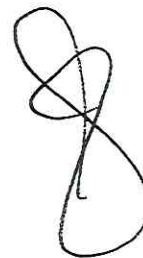
ANEXO I

1. **ENCARTES/TABLÓIDES:** o FORNECEDOR terá direito a participar de, no mínimo, 02 (dois) produtos por encarte/tablóide quinzenal, mediante o pagamento mensal de uma bonificação de 1%(hum) incidente sobre o faturamento mensal;
2. **ANIVERSÁRIO:** o FORNECEDOR pagará, a título de verba de aniversário, uma bonificação de 1%(hum) incidente sobre o faturamento mensal;
3. **AVARIAS/PRODUTOS VENCIDOS:** o FORNECEDOR pagará ao COMERCIANTE um bônus mensal na ordem de 0,5%(meio por cento) para fins de desnecessidade de troca
3. **CADASTRAMENTO DE PRODUTOS:** o COMERCIANTE compromete-se a cadastrar e manter durante a vigência deste instrumento 80% (oitenta por cento) de toda a linha de produtos comercializados pelo FORNECEDOR em todas as lojas da rede em funcionamento e a inaugurar. O *mix* de produtos deverá ser adequado proporcionalmente ao perfil de cada loja, sendo que para estes casos cada loja deverá contar com, no mínimo, 01 item de cada subcategoria, mediante o pagamento mensal de uma bonificação de 1,5% (um e meio) incidente sobre o faturamento mensal
4. **PRÊMIO CENTRALIZAÇÃO:** o FORNECEDOR, caso proceda à entrega de suas mercadorias somente no estabelecimento matriz e/ou centro de distribuição do COMERCIANTE, deverá arcar com um prêmio na ordem de xx% (xxx) sobre o faturamento mensal.
 - (i) **Endereço para entrega centralizada:** xxxxxxxxxxxx
5. **ESPAÇO DE PDV – PONTA DE GÔNGOLA:** o FORNECEDOR pagará.

O percentual de 1,5% (hum e meio) por espaços no PDV de 30 % ou de acordo com a participação da categoria de produtos conforme pesquisa NIELSEN na respectiva região e também por _aluguel Ponta de Gôndola durante o período de vigência do contrato e outros espaços que poderão divulgar melhor sua linha ou MIX de produtos.



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional S/rl

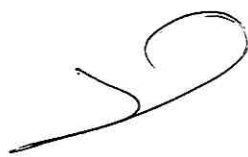


Anexo II

RELAÇÃO DE LOJAS/EMPRESAS/UNIDADES

Filial 1 SUPERM BAKLIZI Matríz .: Sim
 CNPJ: 00.610.350/0001-70
 Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
 Insc.estadual : 153/0119690 Insc.Municipal:
 Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL
 Endereço: RUA FRANCISCO ETCHEPARE, 322 Cx.Post.:
 Bairro: CIDADE NOVA Cep: 97505-555
 Telefone: 55 3411.9653 Ramal: Fax:
 E-mail:
 E-mail Financ.:
 Num. suframa.: Validade:
 Ult. Consulta.: Sif Prod:
 Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO Consulta: 11/07/2006
 Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
 SUPERM
 Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS

Filial 2 SUPERM BAKLIZI Matríz .: Nao
 CNPJ: 00.610.350/0002-50
 Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
 Insc.estadual : 153/0120265 Insc.Municipal:
 Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 1067 Cx.Post.:
 Bairro: CENTRO Cep: 97500-591
 Telefone: 54 3412.3733 Ramal: Fax:
 E-mail:
 E-mail Financ.:
 Num. suframa.: Validade:
 Ult. Consulta.: Sif Prod:
 Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO Consulta: 11/07/2006
 Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
 SUPERM
 Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS
 Inclusao : 16/04/1998



ROBERTO PULITA
 Vendas Divisional S.




Filial 3 SUPERM BAKLIZI

Matriz .: Nao

CNPJ: 00.610.350/0003-31

Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Insc.estadual : 153/0128878 Insc.Municipal:

Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL

Endereço: RUA GENERAL CANABARRO, 2903 Cx.Post.:

Bairro: CENTRO Cep: 97510-220

Telefone: 553411.0149 Ramal: Fax

E-mail

E-mail Financ.:

Num. suframa .:

Validade:

Ult. Consulta:

Sif Prod:

Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO

Consulta: 11/07/2006

Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
SUPERM

Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS

Inclusao : 08/04/1998

Filial 4 SUPERM BAKLIZI

Matriz .: Nao

CNPJ: 00.610.350/0004-12

Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Insc.estadual : 153/0129092 Insc.Municipal:

Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 2338 Cx.Post.:

Bairro: CENTRO Cep: 97500-070

Telefone: 55 3412.3020 Ramal: Fax

E-mail

E-mail Financ.:

Num. suframa .:

Validade:

Ult. Consulta:

Sif Prod:

Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO

Consulta: 11/07/2006

Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
SUPERM

Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS

Inclusao : 16/04/1998

Filial 5 SUPERM BAKLIZI

Matriz .: Nao

CNPJ: 00.610.350/0005-01

Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

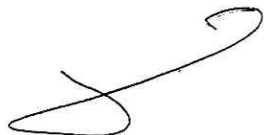
Insc.estadual : 153/0144547 Insc.Municipal:

Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL

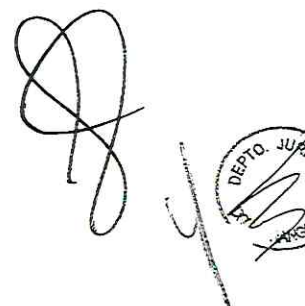
Endereço: RUA BENTO MARTINS, 3004 Cx.Post.:

Bairro: CENTRO Cep: 97510-000

Telefone: 55 3411.3999 Ramal: Fax



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Srd



E-mail:
E-mail Financ.:
Num. suframa.: Validade:
Ult. Consulta.: Sif Prod:
Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO Consulta: 12/07/2006
Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
SUPERM

Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS

Inclusao : 17/01/2002 09:05 FPSIL

Filial 6 **SUPERM BAKLIZI** Matriz .: Nao

CNPJ: 00.610.350/0006-84

Nome: SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Insc.estadual : 153/0145047 Insc.Municipal:

Estado/Cidade : RS 0153 URUGUAIANA / RIO GRANDE DO SUL

Endereco: RUA PINHEIRO MACHADO, 1543 Cx.Post.:

Bairro: CENTRO Cep: 97510-410

Telefone: 55 3413.7140 Ramal: Fax

E-mail:

E-mail Financ.:

Num. suframa.: Validade:

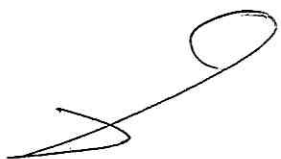
Ult. Consulta.: Sif Prod:

Cod. integra : 1 SINTEGRA HABILITADO Consulta: 11/07/2006

Ativid.econom.: 5212-4 COM VAREJ MERC EM GERAL,PRED PROD ALIM
SUPERM

Ati.Eco.Fiscal: 5212-4/00 SUPERMERCADOS

Inclusao : 17/01/2002 09:07 FP



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Srd

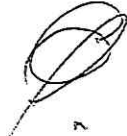
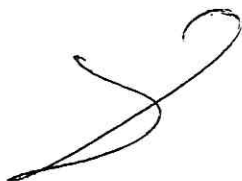


Anexo III

**RELAÇÃO DO MIX MÍNIMO DE ACORDO COM O CANAL DO
CLIENTE.**

Produto

202 CORACAO CONG AVES
356 LINGUICA TOSCANA_RES
386 MORTADELA FGO SCOOPY
387 SALSICHAS FGO 470G
394 LINGUICA TOSCANA
1517 ESCALOPE FRANGO 3KG
1545 LEBON EMPANADINHOS
1546 LEBON EMPANADINHO QJ
1547 LEBON EMPANAD CORN F
2002 LINGUICA FRANGO CONG
2026 LINGUICA RESF_PERNIL
2027 BRUSTER LIGHT
2068 PATE DE GALINHA
2069 PATE DE FIGADO
2763 COSTELA SUI DEFUMADA
5400 PATE DE PRESUNTO
5401 PATE DE BACON



ROBERTO PULITA
Vendas Divisional Sul

